

Deutsche Sozialleistungen für EU-Ausländer

Frankfurter Rundschau

Donnerstag 17. Oktober 2013

Copyright 2013 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 4

Length: 573 words

Highlight: Eine Gelsenkirchener Roma-Familie aus Rumänien darf Hartz IV erhalten - und muss nun mit Abschiebung rechnen

Body

Von Mira Gajevic

Haben Ausländer in Deutschland Anspruch auf Sozialleistungen? Ja, wenn sie sich vergeblich um Arbeit bemüht haben, lautete ein Urteil des Landessozialgerichts von Nordrhein-Westfalen, das vergangene Woche für Aufsehen gesorgt hat. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, Revision wurde zugelassen, doch Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) fürchtet schon massenhafte Zuwanderung ins deutsche Sozialsystem. Auch die Kommunen warnten vor neuen Milliardenbelastungen.

Im konkreten Fall sprachen die Richter einer seit 2009 in Gelsenkirchen lebenden rumänischen Roma-Familie mit zwei Kindern Anspruch auf Hartz IV zu. Das widerspricht nur scheinbar dem deutschen Recht, wonach arbeitssuchende Ausländer und ihre Angehörigen kein Hartz IV bekommen können. Denn die Richter erklärten, dass die Bemühungen der Kläger um eine Arbeitsstelle seit über einem Jahr erfolglos und auch für die Zukunft nicht erfolgversprechend gewesen seien. Deshalb seien sie nicht mehr im Rahmen des EU-Freizügigkeitsrechts zur Arbeitssuche in Deutschland. Folglich dürften sie anders als arbeitssuchende Ausländer auch nicht von Hartz-IV-Leistungen ausgeschlossen werden.

Das Landessozialgericht hat damit aber nicht entschieden, dass alle EU-Bürger, die nach Deutschland einwandern und Arbeit zu suchen, künftig Anspruch auf Fürsorgeleistungen haben. Rechtlich ist die Sache vertrackt: Es gibt das allgemeine Diskriminierungsverbot, wonach alle Staatsangehörigen in der EU gleichbehandelt werden müssen. Auf Grundlage dessen hat ein Ausländer, der sich rechtmäßig in Deutschland aufhält, theoretisch Anspruch auf Gleichbehandlung bei Sozialleistungen. Zugleich gibt es aber die deutsche Ausschlussklausel, die sich auf die Europäische Unionsbürgerrichtlinie bezieht, die explizit zulässt, "dass Personen, die sich zum Zwecke der Arbeitssuche in einem anderen Mitgliedsstaat aufhalten, für die Zeit der Arbeitssuche von Sozialhilfe ausgeschlossen werden können", erklärt Christine Langenfeld, Vorsitzende des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR). "Strittig ist allerdings, ob Hartz-IV-Leistungen unter den Begriff der Sozialhilfe fallen und ob diese Richtlinie mit dem europäischen Diskriminierungsverbot vereinbar ist." Die höchstrichterliche Grundsatzentscheidung dazu steht noch aus. Entsprechend unterschiedlich fallen immer wieder deutsche Urteile über den Anspruch von EU-Bürgern auf Hartz IV aus.

Der SVR sieht eine großzügige Ausweitung der Sozialhilfeleistungen kritisch, vor allem, wenn ab 2014 in der EU die letzten Jobhürden für Rumänen und Bulgaren fallen. "Es stellt sich die Frage, ob es grundsätzlich richtig ist, dass einem EU-Bürger vom ersten Tag an Anspruch auf Hartz IV zugebilligt wird, obwohl die Person nie dem Arbeitsmarkt angehört hat, also nie zur Finanzierung des Systems beigetragen hat", sagt Langenfeld. Die soziale Solidarität dürfe nicht auf Personen ausgedehnt werden, die noch nie in Deutschland erwerbstätig gewesen seien, sagt die Wissenschaftlerin. Das könnte die Akzeptanz in der Bevölkerung gefährden, warnt der SVR.

Für die Roma-Familie indes ist das Urteil nur auf den ersten Blick positiv. Weil die Richter sie als nicht mehr arbeitssuchend einstufen, haben sie zwar Anspruch auf Hartz IV. Damit droht ihnen aber nun Abschiebung. Denn EU-Ausländer, die nicht arbeitssuchend sind und nicht selbst für sich sorgen können, verlieren das Aufenthaltsrecht.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: EUROPÄISCHE UNION (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); RICHTER (90%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (90%); DISKRIMINIERUNG (89%); RACIAL JUSTICE (89%); STELLENSUCHE (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); POLITIK (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); EINWANDERUNG (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (78%); ZUWANDERUNGSGESETZ (78%); STIFTUNGEN (63%)

Person: HANS-PETER FRIEDRICH (79%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (95%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (89%); EUROPA (92%); DEUTSCHLAND (90%); RUMÄNIEN (88%); BULGARIEN (73%)

Load-Date: October 17, 2013